# التحولات الاستراتيجية في الصراع الصومالي


## أحمد إبراهيم محمود(*)

**خبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ـ القاهرة.**


تمثل التطورات التي شهدها الصراع الصومالي خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٦ تحولاً استراتيجياً بالغ الأهمية في موازين القوى، وفي الآفاق المستقبلية لتطور هذا الصراع. لقد انطوت هذه التطورات على إنهاء دور قادة الفصائل المسلحة المنضوين في إطار ما كان يعرف بـ «تحالف إعادة السلم ومكافحة الإرهاب»، عقب هزيمتهم في الجولات المتعاقبة التي نشبت بينهم وبين ميليشيات اتحاد المحاكم الشرعية، كما أدت هذه التطورات إلى بروز دور المحاكم كقوة جديدة فاعلة على الساحة الصومالية، تتميز بسمات نوعية مخالفة تماماً للكثير من أطراف الصراع، ولا سيما استنادها إلى الدين كأيديولوجيا توحيدية في مجتمع يعاني انقسامات قبلية وعشائرية حادة.

يركز هذا البحث على رصد وتحليل التطورات الجارية على الساحة الصومالية وآفاقها المستقبلية، انطلاقاً من مقولة أن هذه التطورات تنطوي على مزيج معقّد من الفرص والتحديات أمام الصوماليين، فمن حيث الفرص يمكن أن تساعد هذه التطورات على بناء توافق جديد داخل المجتمع الصومالي في اتجاه إنهاء حالة الانهيار والفراغ السياسي. إن الطرفين الفاعلين الآن في الساحة السياسية في جنوب الصومال ووسطه هما الحكومة الانتقالية برئاسة الرئيس عبد الله يوسف أحمد، ورئيس وزرائه علي محمد جيدي، واتحاد المحاكم الشرعية بزعامة الشيخ شريف شيخ أحمد. ما يجمع بين هذين الطرفين هو أكثر مما يفرق بينهما، ولا سيما الاتفاق على مسألة إنهاء دور الفصائل المسلحة التي عطلت عملية المصالحة الوطنية فترة طويلة من الزمن، علاوة على الرغبة في إنهاء الوضع الفوضوي الذي عاناه الصومال على مدى ١٥ عاماً.

---

(*) له مؤلفات عديدة، منها: **مشكلة الألغام: أبعاد المشكلة في العالم وخصوصية الحالة المصرية** (٢٠٠٠)؛ **الحروب الأهلية في أفريقيا** (٢٠٠١)؛ **البرنامج النووي الإيراني: آفاق الأزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد** (٢٠٠٥)، و**الصومال بين انهيار الدولة والمصالحة الوطنية: دراسة في آليات تسوية الصراعات في أفريقيا** (٢٠٠٥).

ولكن هناك على الجانب الآخر طائفة من التحديات التي تنبع من صعوبات التوافق بين الحكومة والمحاكم، لاعتبارات أهمها التباعد القائم بينهما بفعل اختلاف المرجعية والمواقف بشأن بعض القضايا، لعل أبرزها مسألة نشر قوات حفظ سلام أجنبية في الصومال، فضلاً عن أزمة الثقة بين الجانبين، وارتياب بعض القوى الدولية والإقليمية، ولا سيما الولايات المتحدة، من اتحاد المحاكم الشرعية، واتهامها له بدعم الإرهاب والسعي إلى إقامة إمارة إسلامية في الصومال على غرار تجربة طالبان في أفغانستان، ما يؤدي بتلك القوى الى تبنّي مواقف معادية للاتحاد، علاوة على ضغطها على الحكومة لمنع مشاركة المحاكم في السلطة أو تمكينها من توسيع نطاق نفوذها في البلاد.

على هذا الأساس، سوف يركز هذا البحث على تحليل معمّق لطبيعة الصراع الداخلي في الصومال، باعتبار ذلك خلفية لازمة لمعرفة أبعاد هذا الصراع وسماته البارزة، ثم تحليل العوامل الكامنة وراء بروز دور المحاكم الشرعية والتطورات الرئيسية التي مرت بها، مع التعرف الى أبعاد الصراع المسلح الذي نشب بينها وبين تحالف إعادة السلم ومكافحة الإرهاب، ثم ينتهي البحث من ذلك كله إلى استشراف سيناريوهات المستقبل أمام الصومال.

## أولاً: طبيعة الصراع الداخلي في الصومال

إن فهم طبيعة الصراع الداخلي في الصومال يعتبر أمراً لازماً لإدراك أهمية التطورات الأخيرة التي طرأت على هذا الصراع ووزنها، وما تمثله من تحول في هيكلية هذا الصراع، سواء من حيث موازين القوى بين الأطراف المتصارعة، أو انعكاس هذه التطورات على مسارات تطور الصراع، إما في اتجاه تعزيز فرص التسوية والمصالحة الوطنية، أو في اتجاه التأسيس لمرحلة جديدة من الصراع.

لقد تضافر العديد من المتغيرات في إشعال نار الحرب الأهلية الصومالية، ولا سيما تلك المتعلقة بسياسة نظام سياد بري الاستبدادية، ما أسفر عن سقوطه على أيدي جماعات المعارضة في كانون الثاني/يناير ١٩٩١، ولكن من دون أن ينجح أي نظام حكم بديل في الوصول إلى الحكم، الأمر الذي أدى إلى نشوء حالة مزمنة من انهيار الدولة في الصومال. وتعود الأسباب المباشرة لهذا الانهيار إلى الأخطاء التي ارتكبتها بعض الحركات عقب الإطاحة بنظام سياد بري، ولا سيما إعلان جماعة المؤتمر الموحّد تنصيب رئيس موقت وحكومة موقتة بشكل منفرد، ثم نشوب صراع دموي عنيف داخل جماعة المؤتمر بين كل من علي مهدي محمد وفارح عيديد. وقد أدى هذان السببان دوراً محورياً في انهيار الدولة الصومالية، لأنهما حالا دون تشكيل حكومة مركزية، كما تسببا في انفصال شمال الصومال وتقسيم باقي مناطق البلاد بين لوردات الحرب.

وكان الصراع الضاري الذي نشب بين عيديد ومهدي هو السبب الرئيسي للمأساة الإنسانية التي ضربت الصومال، واستدعت تدخلاً أجنبياً واسع النطاق خلال الفترة (١٩٩٢ ـ ١٩٩٤). وعلى الرغم من التفويض الواسع والموارد والإمكانات الضخمة وغير المسبوقة التي خصصت لعملية التدخل الدولي في الصومال، فقد عانت إخفاقات عديدة، ما تسبب في فشلها في

تحقيق أي هدف من أهدافها، سواء على صعيد الإغاثة الإنسانية، أو على صعيد تحقيق الأمن، أو على صعيد تحقيق التسوية والمصالحة الوطنية.

ومنذ انسحاب القوات الدولية من الصومال، ظل هذا الصراع يراوح مكانه، على الرغم من الجهود المحلية والإقليمية للتسوية، وعلى الرغم من التطورات الجزئية التي طرأت على هذا الصراع. ومن الممكن القول، إجمالاً، إن هناك أربع خصائص رئيسية ميّزت هذا الصراع، وحكمت تطوره، تتمثل في:

**لم يتوقّف الصراع في الصومال برغم انسحاب القوات الدولية منه، وجهود التسوية المحلية والاقليمية، بل ازداد تعقيداً مع نشوء مصالح ضخمة للأطراف المتصارعة.**

## ١ ـ انهيار الدولة

يعني انهيار الدولة غياب نظام حكم مركزي قادر على فرض سيطرته على كل أراضي الدولة الصومالية، إذ إن إطاحة نظام سياد بري في عام ١٩٩١ لم يعقبها وصول نظام حكم بديل للسلطة، بل استمرت حالة استثنائية من الفراغ السياسي على المستوى المركزي في الصومال، وذلك بفعل عجز أي طرف عن السيطرة على السلطة، إما من خلال انتصار عسكري حاسم على باقي الأطراف، أو من خلال توافق سياسي بين أطراف الصراع، أو حتى من خلال عملية ديمقراطية سلمية. وحتى في ما يتعلق بالحكومات الانتقالية التي تشكلت بموجب اتفاقي جيبوتي (عام ٢٠٠٠) ونيروبي (عام ٢٠٠٤) للمصالحة الوطنية في الصومال، فإنها لم تفلح في أن تفرض سيطرتها على كل أرجاء الصومال، أو حتى على الأقل في العاصمة والمناطق الجنوبية محل الصراع.

وقد آلت ملكية مؤسسات الدولة الموروثة عن النظام البائد، من المطارات والطرق والمزارع ومحطات الكهرباء والمنشآت الحكومية، إلى العديد من قادة الفصائل ورجال الأعمال، والذين كان الكثيرون منهم رؤساء تلك المؤسسات قبل إطاحة نظام سياد بري[١]. وقد نجحوا عن طريق ذلك بفرض نمط جديد من الخصخصة لم تعرفه الاقتصادات الدولية من قبل، هو «الخصخصة بقوة السلاح». وقام الكثيرون منهم بالسيطرة الكاملة على هذه المؤسسات، بتوجيه ناتج العمليات الإنتاجية لصالح الملاك الجدد، فيما أعمال المؤسسات الخدمية جرى توجيهها بواسطة من يسيطرون عليها، فيستولون بالتالي على عائداتها. وقد تلقى هؤلاء الملاك الجدد لمؤسسات الدولة الصومالية الحماية من جانب فصائل مسلحة تابعة لهم، أو عن طريق دعم عشائر أو أفخاذ معينة منها ينتمون إليها، أو الاثنين معاً.

وقد نشأت مع مرور الوقت مصالح ضخمة للكثير من أطراف الصراع من جراء استمرار

(١) Hussien M. Adam, «Somalia: A Terrible Beauty Being Born?,» in: I. William Zartman, ed., *Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*, SAIS African Studies Library (Boulder, CO; London: L. Rienner Publishers, 1995), p. 76.

حالة الانهيار، ليس فقط بالنسبة الى أولئك الذين استولوا على المؤسسات الحكومية والمرافق العامة، ولكن الأهم من ذلك مصالح الكثير من أمراء الحرب من قادة الفصائل المسلحة الذين يحققون أرباحاً طائلة من خلال فرض الأتاوى وزراعة وتهريب المخدرات وتجارة السلاح، وغير ذلك. ووقفت هذه الأطراف بقوة ضد كل جهود التسوية والمصالحة الوطنية، بما في ذلك الاتفاقات التي أدخلتهم هم أنفسهم كأعضاء في البرلمان الانتقالي، أو وزراء في الحكومة الانتقالية، ولا سيما اتفاق نيروبي لعام ٢٠٠٤. وعلى رغم كونهم جزءاً من هذه الاتفاقات، واستحوذوا من خلالها على مناصب سياسية رفيعة، فإنهم رفضوا مع ذلك تنفيذ الاتفاق أو الالتزام بالبرنامج السياسي للحكومة الانتقالية التي هم جزء منها، حتى لا يفقدوا مكاسبهم المالية الضخمة.

ولكن انهيار الدولة لا يعني بالضرورة شيوع حالة من الفوضى العارمة في كل الصومال، بل على العكس كانت هناك حالة من الاستقرار على المستويات المحلية والإقليمية، بفعل الجهود التي بُذلت من جانب قادة المجتمعات المحلية، من زعماء العشائر ورجال الدين والتجار ورجال الأعمال وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية، لتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان، وإشاعة الأمن والنظام بالجهود المحلية، فضلاً عن استمرار حركة التجارة، ولا سيما تجارة الماشية التي تعتبر النشاط الاقتصادي الرئيسي في البلاد. واللافت للانتباه أن المصالح التجارية كانت في الكثير من الأحيان ركيزة أساسية للمصالحة والتعاون بين الكثير من العشائر.

## ٢ ـ التبعثر الشديد لعناصر القوة بين أطراف الصراع

يعتبر هذا التبعثر الشديد في موارد القوة العامل الرئيسي وراء استمرار حالة انهيار الدولة، بالنظر إلى عجز أي من أطراف الصراع عن البروز كقوة مهيمنة على الساحة الصومالية، بحيث يمكنها أن تؤدي دوراً توحيدياً في إعادة بناء النظام السياسي ولملمة أطراف الدولة الصومالية الممزقة.

ويعود تبعثر موارد القوة في الصراع الصومالي إلى التعددية الشديدة للجماعات المتصارعة، بل الى الانشقاقات المتوالية داخل الكثير من هذه الجماعات أيضاً. وتعود تلك التعددية بدورها إلى أن الكثير من العشائر لجأ إلى إنشاء فصائل وميليشيات مسلحة لتوفير الحماية والأمن لأفرادها عقب انهيار نظام سياد بري، وبعدما ضربت الفوضى أطنابها في العديد من مناطق جنوب البلاد، إلا أن الكثير من تلك الفصائل والميليشيات انقسمت إما على أسس فرعية ـ تحتية، بسبب الخلافات في ما بين الأفخاذ المختلفة من العشائر على القضايا المتعلقة بالسلطة والموارد، أو غير ذلك، أو على أسس فردية بسبب الخلافات الشخصية بين قادة الفصائل أو الساسة المنتمين الى تلك العشائر. والبعض الآخر من تلك الجماعات كان مجرد عصابات إجرامية لا تنتمي الى عشائر أو أفخاذ معينة، وإنما تعمل فقط من أجل تحقيق مكاسب مادية من خلال أنشطتها الإجرامية، ولا سيما السرقة والاختطاف والابتزاز وفرض الأتاوى.

وقد أدى هذا الوضع إلى شيوع حالة من الجمود النسبي لميزان القوى بين الفصائل المسلحة المختلفة في جنوب البلاد، إذ كان من المتعذر على أي فصيل أن يحقق بمفرده هيمنة كاملة، نظراً الى أن الفصائل الأخرى هي مدعومة من قبل العشائر التي تمثلها. وحتى لو انهزم أحد الفصائل في معركة معينة، فإن من الممكن أن يعيد بناء قوته، مستعيناً في ذلك بدعم عشيرته له، إذا كان بالفعل يعبّر عنها، وعن مصالحها الحقيقية. وكانت الفصائل التي أزيحت من ساحة الصراع هي في الأغلب تلك التي لا تتمتع بثقل عشائري حقيقي، ولا تعبّر إلا عن مصالح قادتها وأفرادها.

ويختلف الصراع الصومالي بذلك عن الكثير من الصراعات الداخلية والحروب الأهلية في أفريقيا والعالم الثالث، والتي كانت تتسم بطبيعة الحال بالكثير من الانقسامات، وبتعدد جماعات المعارضة التي تكافح من أجل إسقاط نظام الحكم في بلدانها، ولكنها تنجح في المرحلة الأخيرة من الصراع بتوحيد جهودها من خلال جبهة موحدة تضم جميع أو أغلب جماعات المعارضة، ويكون هناك في الأغلب جماعة رئيسية تستطيع الهيمنة على باقي جماعات المعارضة، وتتولى قيادة عملية تأسيس نظام حكم جديد، عقب الإطاحة بنظام الحكم القائم، بل تستطيع أيضاً الصمود في مواجهة أي انشقاقات من داخلها أو من جانب حلفائها، وهو ما يكون بمثابة عامل رئيسي لمنع انهيار الدولة ذاتها، وتحقيق الاستقرار والنظام في فترة ما بعد سيطرتها على الحكم.

على العكس من ذلك، عانى الصومال استمرار انقسامات حادة في ما بين الفصائل والميليشيات بصورة أعاقت بناء نظام سياسي جديد في فترة ما بعد إطاحة نظام بري، وشاعت بالتالي حالة من الأمر الواقع المفروض بالقوة في مناطق النفوذ وتقاسم الموارد بين تلك الفصائل. وكان من المتعذر حدوث تبدلات جوهرية في موازين القوى بين أطراف الصراع في الصومال، بالنظر إلى الإسناد العشائري الذي يتمتع به الكثير من تلك الأطراف، وبالنظر إلى التقارب الكبير في موارد القوة التي تمتلكها تلك الأطراف. وبدا كما لو أن الكثير من الأطراف الفاعلة في ميزان القوى في الصومال قد استمرأت هذا الوضع، وتراه أمراً عادياً، ما دام يضمن مصالحها المادية الضخمة.

ومع أن قطاعات واسعة من المجتمع الصومالي، ولا سيما الشباب والنساء، كانت ترفض بشدة هذا الواقع الانقسامي، وتعمل بدأب شديد من خلال جهود محلية مستميتة على تجاوز هذا الواقع المرير، والإفلات من أسر الانقسام العشائري، والتخلص من الهيمنة الإجرامية لقادة الفصائل، وإعادة بناء المجتمع الصومالي على أسس حديثة، قوامها مبدأ المواطنة والحقوق والالتزامات المتساوية بين الجميع، فإن هذه الجهود حققت نتائج متواضعة، ولم تستطع أن تقضي على الهيمنة الكاسحة لقادة الفصائل أو تضعفها على الأقل.

## ٣ ـ اختلاف مسارات التطور السياسي بين الأقاليم

لقد انقسم الصومال في ظل الانهيار إلى أقاليم مختلفة ومتباينة، من حيث ظروف الاستقرار والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إذ أصبح الشمال خاضعاً للحركة الوطنية الصومالية، كما أصبحت المحافظات الشرقية والوسطى خاضعة لسيطرة الجبهة

الديمقراطية لخلاص الصومال، وأصبحت العاصمة وما حولها ساحة للصراع بين عناصر المؤتمر الصومالي الموحّد. أما باقي المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، فقد أصبحت موزّعة بين عدد من الحركات والفصائل[٢].

في مناطق شمال شرق الصومال التي تقطنها بالأساس عشيرة المجرتين، كانت الجبهة الديمقراطية لخلاص الصومال التي كان يتزعمها العقيد عبد الله يوسف هي التنظيم السياسي الوحيد في تلك المناطق، وتمكنت من فرض نفوذها. وفي تموز/يوليو ١٩٩٨، جرى إعلان ولادة دويلة «بلاد بونت» في شرق ووسط البلاد، ليس بوصفها كياناً انفصالياً جديداً، على غرار جمهورية أرض الصومال، وإنما ككيان يتمتع بالحكم الذاتي في إطار الدولة الصومالية. وقد تألفت هذه الدويلة الجديدة من ٥ محافظات من أصل ١٨ محافظة يتكون منها الصومال. واختير الكولونيل عبد الله يوسف أحمد ـ زعيم جبهة الخلاص الوطني الصومالي ـ رئيساً لها. وعلى الرغم من الصراعات والخلافات العشائرية التي نشبت في تلك المناطق، إما بسبب الصراع على الموارد والعائدات الجمركية أو بسبب الصراع على السلطة، فقد برزت مع ذلك درجة عالية من الحرص على تحقيق الاستقرار في تلك المنطقة من جانب زعماء العشائر والمثقفين والجماعات النسائية ورجال الأعمال.

**ترفض قطاعات واسعة من المجتمع الصومالي الواقع الانقسامي، ولكنّ الجهد المبذول للخروج من هذا الواقع لم يحقق سوى نتائج متواضعة.**

وفي مناطق وسط البلاد، كانت هناك عشائر الرحانوين والديجيل والجوشه.. وغيرها، وقد تأثرت كثيراً من عمليات العنف والسلب والنهب التي قامت بها الميليشيات المتصارعة ضدها، فقامت عشيرة الرحانوين منذ عام ١٩٩٥ بتشكيل جيش الرحانوين للمقاومة الذي كان بمثابة الذراع العسكرية للعشيرة. وقد قام جيش الرحانوين للمقاومة بزعامة الكولونيل حسن محمد نور (شاتي جدود) في نيسان/أبريل ٢٠٠٢ بإعلان قيام ما يسمى بـ «الدولة الإقليمية لجنوب غرب الصومال»، وعاصمتها بيداوا، وجرى اختيار حسن محمد نور رئيساً لمدة ٤ سنوات، مع تعيين نائبين له، وبرلمان ومجلس وزراء[٣]، إلا أن هذا الكيان عانى صراعات مزمنة، واتسم بقدر كبير من الضعف الهيكلي[٤].

وفي شمال الصومال، أعلنت الحركة الوطنية الصومالية منذ أيار/مايو ١٩٩١ انفصال

---

(٢) فريدريك معتوق، **جذور الحرب الأهلية: لبنان ـ قبرص ـ الصومال ـ البوسنة** (بيروت: دار الطليعة، ١٩٩٤)، ص ١٢٢ ـ ١٢٣.

(٣) عبد الملك عودة، **السياسة في الجوار الأفريقي**، كتاب الأهرام الاقتصادي؛ ١٨٤ (القاهرة: مؤسسة الأهرام، ٢٠٠٣)، ص ٢١.

(٤) United Nations, Security Council, «Report of the Secretary-General on the Situation in Somalia,» 25 October 2002, doc. no. (S/2002/1201), p. 3.

شمال الصومال برئاسة عبد الرحمن أحمد علي (تور)، وتأسيس جمهورية أرض الصومال التي تحددت حدودها على أساس حدود المستعمرة البريطانية السابقة في الشمال[٥].

لقد تولى عبد الرحمن أحمد علي (تور) رئاسة أرض الصومال لفترة قصيرة، ثم أعقبه محمد إبراهيم في منتصف عام ١٩٩٣. وعلى الرغم من أن أرض الصومال عانت الدمار والنقص الحاد في البنية الأساسية والوظائف والمواد الغذائية، فإنها نجحت في تحقيق إنجازات في مجالات الأمن ونزع السلاح وتوفير الغذاء[٦]، ولكنها شهدت اشتباكات عنيفة بين بعض العشائر، بسبب الخلاف على الموارد والسلطة، إلا أن شيوخ العشائر قاموا بدور رئيسي في حلّ هذه الصراعات[٧]. وقد نجحت أرض الصومال بإنشاء ركائز نظام سياسي متكامل، وأجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية اتسمت بدرجة كبيرة من النزاهة والشفافية، كما نجحت أرض الصومال بتفادي الكثير من الأزمات والصراعات الضارية التي عاناها جنوب البلاد.

وفي ما يتعلق بجهود التسوية والمصالحة الوطنية في الصومال، رفضت أرض الصومال دوماً المشاركة في مؤتمرات المصالحة باعتبارها شأناً لا يخصها، باعتبار أن أرض الصومال انفصلت عن بقية الصومال، وترى أن ما يحدث في بقية البلد لا يعنيها ولا يهمها، بل إن برلمان أرض الصومال أصدر قراراً في هذا الصدد، وإن كان العديد من التقارير يشير إلى أن أرض الصومال يمكن أن تقبل التفاوض على الدخول في اتحاد جديد مع الجنوب في مرحلة ما بعد استتباب السلام في الجنوب، بحيث يمكن بعد ذلك الاتفاق على أسس جديدة للوحدة بين الشمال والجنوب، بما يعالج السلبيات التي كانت قد أحاطت بتجربة تقاسم السلطة بين الشطرين في فترات سابقة، ولا سيما في عهد سياد بري.

أما في العاصمة وما حولها، فهي التي شهدت القدر الأكبر من الصراعات الدموية، حيث كانت في بادئ الأمر ساحة للصراع بين عناصر المؤتمر الصومالي الموحد، ثم اتسع الصراع بعد ذلك ليشمل العديد من الفصائل والميليشيات المسلحة الأخرى التي تقاسمت السيطرة على العاصمة، ومنعت بالتالي وصول أي حكومة مركزية للسلطة في العاصمة. ولو كان الصراع والانقسام قد وقعا في أي مكان آخر غير العاصمة مقديشو، فلربما كان ذلك قد أدى فقط الى منع تأسيس نظام حكم جديد في البلاد، ولكن العقبة تمثلت هنا في أن الصراع الأكثر عنفاً في الصومال في مرحلة ما بعد بري حدث في الأساس في العاصمة، وقد تمزقت بين العديد من الفصائل التي كان بعضها يسيطر على مساحة لا تزيد على كيلومتر مربع واحد، وهو ما تسبّب في انهيار الحكم المركزي في البلاد.

---

(٥) Gerard Prunier, «Somaliland: Birth of a New Country?,» in: Charles Gurdon, ed., *The Horn of Africa*, SOAS/GRC Geopolitics Series (New York: St. Martin's Press, 1994), pp. 64-65.

(٦) Julie Flint, «Somaliland: Struggling to Survive,» *Africa Report*, vol. 39, no. 1 (January 1994), pp. 37-38.

(٧) Rakia Omaar, «Somalia: The Best Chance for Peace,» *Africa Report*, vol. 38, no. 3 (May - June 1993), p. 48.

## ٤ ـ ضعف الدور الدولي والإقليمي

تباين الدور الدولي في الصومال بين تدخل كثيف وواسع النطاق خلال الفترة ما بين عامي ١٩٩٢ و١٩٩٤، وكان قد اعتبر التدخل الأكبر والأول من نوعه في تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتجاهل شبه كامل للصراع الصومالي في فترة ما بعد فشل هذا التدخل بعد عام ١٩٩٤.

وفي فترة ما بعد فشل التدخل الدولي في الصومال، تضاءل دور الأمم المتحدة والقوى الدولية في عملية التسوية الصومالية، مع إعطاء الدور الأكبر للقوى والمنظمات الإقليمية وللديناميات الداخلية في الصومال للنهوض بهذه المسألة. وارتكز الموقف الدولي من هذه المسألة على مقولة أن المجتمع الصومالي غير مستعد للتسوية والمصالحة، كما أن حالة الفراغ القائمة في السلطة المدنية والهيكل الحكومي في الصومال تحول دون وجود أساس لدعم الجهود الدولية، وأن أي محاولة تُبذل في ظل هذا الوضع لن تكون مجدية ما دامت هذه الحالة مستمرة. وفي المقابل، ارتكز الموقف الدولي على أن الأمم المتحدة والقوى الدولية تظل مستعدة للمشاركة في عملية التسوية إذا رغبت الأطراف الصومالية في ذلك.

وقد أصبح بالتالي التعامل مع كل أبعاد الأزمة الصومالية قاصراً في الدرجة الأولى على الصوماليين أنفسهم، وأصبحت مسؤولية تسوية الصراع تقع على عاتقهم. وإذا لم تكن لديهم إرادة سياسية لتحقيق حلّ دائم للصراع في الصومال، فإن المسؤولية في ذلك يتحملها القادة الصوماليون وحدهم. وفي المقابل، أصبح دور المجتمع الدولي والقوى الإقليمية ينحصر فقط بتقديم كل ما من شأنه تمكين الصوماليين من الاتفاق في ما بينهم على السبل التي يمكن من خلالها إعادة إنشاء الهياكل والمؤسسات السياسية والإدارية للدولة، وتحقيق مصالحة ذات قاعدة وطنية عريضة في الصومال. وأصبحت جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتسوية الحرب الأهلية الصومالية مجرد عامل مساعد، بينما المحك الأخير في تسوية هذا الصراع سوف يتوقف على مدى توافر الرغبة والقدرة لدى الصوماليين أنفسهم على إبرام اتفاق بينهم.

ويستحوذ الموقف الأمريكي هنا على أهمية محورية، فعلى الرغم من أن إدارة بيل كلينتون كانت قد اهتمت، عقب فشل التدخل، في التعرف الى أسباب هذا الفشل، وخلصت بالفعل إلى أن هناك أخطاء فادحة شابت هذا التدخل، وتسببت في إخفاقه، إلا أنها مع ذلك استخلصت درساً يقوم على أن تسوية الصراع الصومالي يقع على عاتق الصوماليين أنفسهم، وأن المنظمات الإقليمية هي التي ينبغي أن تقوم بالدور الرئيسي في تسوية الأزمة الصومالية، مع تقديم الدعم السياسي والمادي لها من جانب المنظمات والقوى الدولية الأخرى.

وقد تبنّت الولايات المتحدة، على هذا الأساس، موقف التجاهل للأزمة الصومالية، ولكنه تجاهل يبدو أقرب الى معاقبة الصوماليين، وهي سمة بدت واضحة في امتناع إدارة كلينتون، ومن بعدها إدارة جورج بوش، عن تقديم مساعدات مادية الى الحكومات الانتقالية التي تشكلت بموجب اتفاقي جيبوتي ونيروبي، بل حتى أيضاً الامتناع عن تقديم دعم سياسي حقيقي لعملية المصالحة الوطنية فى الصومال، وإنما اقتصر موقف الإدارة الأمريكية على تبنّي

سياسة قائمة على الإعلانات (Declaratory Policy) تقوم على مجرد إصدار بيانات مع كل تطور في الأزمة الصومالية، إما للترحيب باتفاقات السلام والمصالحة، أو للدعوة إلى وقف الصراع.

وقد بدأت الولايات المتحدة تعاود الاهتمام بالصومال في سياق حربها ضد الإرهاب فى فترة ما بعد هجمات ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، إذ برزت تكهنات عديدة بشأن وجود عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في الصومال[٨]، ما دفع إدارة جورج دبليو بوش الى التفكير في توجيه ضربة عسكرية للصومال، ثم تبيّن أن هذه التكهنات غير واقعية، وليس لها أساس من الصحة.

**إنّ تسوية الصراع في الصومال تقع بالدرجة الأولى على الصوماليين أنفسهم، فإذا لم يمتلكوا الإرادة السياسية لذلك فإن المسؤولية يتحملها القادة الصوماليون وحدَهم.**

بالمثل، فإن دور الاتحاد الأوروبي اقتصر على تقديم المساعدات المالية واللوجيستية الى الصومال، مثل تمويل جهود المصالحة الوطنية الصومالية أو تقديم المساعدات الإنسانية. وقد ارتكز هذا الموقف الأوروبي على أنه ليست هناك مصالح حيوية لدول الاتحاد الأوروبي في أفريقيا، بما يستوجب التدخل على نطاق واسع من جانب الاتحاد الأوروبي في هذا الصراع، وإنما الاكتفاء بتقديم مساعدة مخصصة لتقوية قدرة المنظمات الإقليمية والإقليمية الفرعية في هذه القضايا[٩].

وفي المقابل، فإن المنظمات والقوى الإقليمية هي التي نهضت بالعبء الأكبر في جهود التسوية والمصالحة الوطنية في الصومال، إذ تولت منظمة الوحدة الأفريقية (ثم الاتحاد الأفريقي) مسؤولية رعاية تلك الجهود، وقدمت الدعم إما الى الدول التي بادرت الى تنظيم مؤتمرات المصالحة الصومالية، مثل جيبوتي في عام ٢٠٠٠، أو الى المنظمات الإقليمية الفرعية التي رعت تلك المؤتمرات، مثل منظمة الإيغاد التي قامت برعاية مفاوضات المصالحة الوطنية الصومالية على مدى ٣٠ شهراً، وتوجّت بالوصول إلى اتفاق نيروبي للمصالحة الوطنية في الصومال في عام ٢٠٠٤.

وعلى الرغم من فاعلية الجهود الإقليمية لرعاية عملية المصالحة الصومالية، فإنها عانت مع ذلك محاولات بعض الدول للتدخل في مخرجات هذه العملية، بما يخدم مصالحها، على حساب مصالح الشعب الصومالي، كما عانت تلك الجهود من الافتقار الى القدرة اللازمة لرعاية عملية المصالحة ذاتها، من خلال تقديم المساعدات المادية اللازمة لتمكين النظام السياسي الانتقالي من تحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، بحيث يمكن القول إجمالاً إن دور الأطراف الإقليمية في

(٨) J. Stephen Morrison, «Somalia's and Sudan's Race to the Fore in Africa,» *Washington Quarterly*, vol. 25, no. 2 (Spring 2002), pp. 193-197.

(٩) Guido Lenzi, «WEU's Role in Sub-Saharan Africa,» in: Winrich Kühne, Guido Lenzi and Alvaro Vasconcelos, *WEU's Role in Crisis Management and Conflict Resolution in Sub-Saharan Africa*, Chaillot Paper; no. 22 (Paris: Institute for Security Studies of the Western European Union, 1995), p. 25.

عملية المصالحة الصومالية اقتصر على تيسير عملية التفاوض من خلال الوساطة، ولكن من دون امتلاك القدرة على المشاركة بفاعلية في ترتيبات تنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة ذاته.

ونتيجة هذه الخصائص الأربع التي طبعت وميّزت الصراع الصومالي، كان تحقيق التسوية والمصالحة الوطنية في الصومال يبدو أمراً شبه مستحيل، بسبب المتغيرات الناجمة عنها. ولعل من أبرزها الضعف الشديد للحكومات الانتقالية التي تولت السلطة في البلاد بموجب اتفاقي جيبوتي ونيروبي، إذ كان هذا الضعف نتيجة منطقية للخصائص المشار إليها، إذ كيف يمكن لمثل هذه الحكومات أن تعمل وتنفذ برنامجها السياسي في ظل مجتمع منقسم انقساماً هيكلياً، وتحكمه موازين قوى جامدة، بحكم توازيها مع خطوط التقسيم العشائري في المجتمع؟ إذ إنه من الصعب في مثل هذا الوضع على الأطراف القوية في ميزان القوى هذا أن يتخلوا عن مكاسبهم، لأنه ليس هناك ما يغريهم أو يرغمهم على ذلك.

ربما كان المتغيّر الوحيد الذي يمكن أن يفكك هذا الوضع المعقّد في الصراع الصومالي هو وجود مساندة دولية وإقليمية حقيقية لمشروع المصالحة الوطنية الصومالية، وللحكومة الانتقالية الناشئة عنه، بما يتضمنه ذلك من تقديم الموارد المادية اللازمة لتنفيذ برنامج هذه الحكومة، ونشر قوات حفظ سلام أفريقية لمساعدة تلك الحكومة. وكان من شأن هذه المساندة الخارجية أن تساعد الحكومة على إنهاء حالة الفوضى والانهيار في العاصمة والمناطق الجنوبية والوسطى، ثم بعد ذلك بدء مباحثات مع الكيان الانفصالي في الشمال، ومع كيانات الحكم الذاتي في بلاد بونت وبلاد جوبا، للبحث في شكل ومضمون العلاقات بين هذه الأطراف، إما من خلال صيغة حكم مركزي، أو صيغة فدرالية اتحادية، أو أي صيغة أخرى تخلص إليها تلك الأطراف من خلال الحوار، ولكن غياب المساندة الخارجية كان عاملاً رئيسياً وراء فشل مشروع المصالحة الوطنية الصومالية، لأن أطراف الصراع كانت عاجزة في ظل تلك التوازنات الجامدة عن تحريك هذا المشروع، وعن دفعه قدماً الى الأمام، لاصطدامها مع مصالح حقيقية لمراكز القوى المؤثرة في ساحة الصراع، ولا سيما لوردات الحرب الذين نجحوا بتجميد هذا المشروع تماماً، بحيث باتت الحكومة الانتقالية تبدو مجرد فصيل ضعيف من الفصائل المتناحرة، على رغم تمتعها بالشرعية والسيادة الاسمية في الصومال.

## ثانياً: بروز المحاكم الشرعية

يمثل بروز دور المحاكم الشرعية، ثم سيطرتها المتزايدة على مناطق كبيرة من جنوب ووسط الصومال، تحولاً استراتيجياً بالغ الأهمية في الصراع الصومالي، سواء على صعيد ما يعنيه ذلك من بروز قوة مهيمنة على ساحة الصراع، وقادرة على أن تنهي حالة الانقسام والفراغ السياسي، بغض النظر عن أيديولوجيتها وأفكارها، أو على صعيد ما يحمله ذلك من تبدلات جذرية في موازين القوى بين أطراف الصراع، وما يترتب على ذلك من إمكانية نشوء توازنات جديدة على الساحة الصومالية.

لقد تمثلت نقطة القوة والتميّز الرئيسية لدى اتحاد المحاكم الإسلامية في كونها تستند في

الأساس الى ركيزة دينية عابرة للعشائرية في المجتمع الصومالي، وهو ما أتاح لها أن تتغلب بدرجة كبيرة على خطوط التقسيم العشائري الحادة في هذا المجتمع، ولكن من دون أن تلغيها تماماً. وربما كان من شبه المستحيل تفكيك حالة الاستقطاب العشائري الحادّ في جنوب ووسط الصومال من دون ظهور قوة تتجاوز هذه الحالة. إن الاستقطاب العشائري يخلق حالة تكون فيها ولاءات الأفراد جامدة، بحكم أن الانتماء فيها يعتبر أمراً ثابتاً، بحكم المولد والانتماء، وبحكم رابطة الدم التي لا يستطيع أي فرد تغييرها. ويكون من الصعب جداً في مثل هذا الوضع اجتذاب أفراد من جماعة أو جماعات أخرى لصالح جماعة منافسة. ويؤدي هذا الوضع بالتالي إلى صعوبة تعديل ميزان القوى القائم بين أطراف الصراع، مع ما يترتب على ذلك من تكريس وإدامة لحالة الانهيار والفراغ السياسي.

ولكن على النقيض من ذلك ارتكزت سياسة الحشد والتعبئة من جانب اتحاد المحاكم على أسس غير عشائرية، فهي اعتمدت على الدين كأساس لحشد التأييد والمساندة لأنشطتها وتحركاتها، وهو ما يوفر أرضية بالغة القوة بحكم أن المجتمع الصومالي ينتمي بالكامل تقريباً إلى الدين الإسلامي، علاوة على أن المحاكم تستمد قوتها من قاعدة اجتماعية واقتصادية متنوعة تضم أطيافاً متنوعة ما بين رجال الدين وزعماء العشائر والتجار ورجال الأعمال وفعاليات المجتمع المدني، وغير ذلك.

ولا ينفي ما سبق أن المحاكم الشرعية تستند في أحد أهم ركائزها الى أساس قبلي ـ عشائري قوي، إذ تستمد الدعم والمساندة من قبيلة عير التي هي واحدة من القبائل الرئيسية الثلاث في المجتمع الصومالي، وتتفرع منها عشائر وأفخاذ عديدة، أبرزها الهاويه والإسحاق والدر، وتنتشر في العديد من مناطق جنوب الصومال، ولا سيما في العاصمة مقديشو وحولها، وفي المناطق المتاخمة لنهر شبيلي، وفي مناطق الحدود مع كينيا، وأيضاً في مناطق شمال الصومال، كما أن لهذه القبيلة امتدادات في إثيوبيا وجيبوتي.

ولكن الاختلاف بين المحاكم الشرعية والفصائل المسلحة يتمثل في أن الأساس العشائري لم يكن العنصر الوحيد في بنية وهيكلية المحاكم أو المحدّد الوحيد لأهدافها وبرنامجها وخطابها السياسي، وإنما تبنّت خطاباً سياسياً جامعاً، وموجهاً الى جميع الصوماليين، بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية والعشائرية، عبر الارتكاز الى الدين والشريعة الإسلامية، باعتبارهما عنصراً توحيدياً للجميع، مع تبنّيها شعارات ومبادئ تركز على محورية استعادة الأمن والاستقرار للصومال، ومن دون إنكار رغبة المحاكم في إقامة دولة إسلامية، باعتبار ذلك أمراً يتطابق مع انتماء الشعب الصومالي بالكامل تقريباً الى الدين الإسلامي، في حين أن دور الخلفية العشائرية للمحاكم هنا يبدو قاصراً فقط على توفير مظلة سياسية وأداة للحماية في مواجهة الخصوم في الداخل والخارج.

أما من حيث رصد عملية نشأة وتطور المحاكم الشرعية، فاللافت للانتباه أنها لم تظهر كقوة فاعلة دفعة واحدة، وإنما مرت بعدد من مراحل التطور التي تأثرت سلباً وإيجاباً بمتغيرات داخلية وخارجية عديدة، ويمكن القول إن هناك ثلاث مراحل أساسية مرت بها المحاكم، وهي تتمثل في:

## ١ ـ مرحلة النشأة والتعثر

نشأت المحاكم الشرعية عقب انهيار نظام سياد بري في عام ١٩٩١ باعتبارها آلية شعبية لتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق التي كانت نهباً للفوضى، وطرحت الفكرة في بادئ الأمر من جانب الشيخ محمد معلم حسن الذي حاول إنشاء محكمة شرعية في جنوب مقديشو للتعويض عن انهيار المؤسسات الحكومية، وللمساعدة على احتواء الصراعات الناشبة في تلك المناطق، إلا أن الفكرة قوبلت بالرفض من جانب الجنرال فارح عيديد الذي كان يسيطر على تلك المناطق، بعدما رأى فيها محاولة لإضعاف نفوذه وسلطته (١٠).

وعقب فشل عملية التدخل الدولي خلال الفترة (١٩٩٢ ـ ١٩٩٤)، برزت مجدداً فكرة إنشاء المحاكم الإسلامية في عام ١٩٩٤، وانتشرت في بعض المناطق، بل حققت أيضاً نجاحات ملموسة في مجال إشاعة الأمن والاستقرار فيها. وجاء التجسيد العملي لهذا التوجه من خلال إنشاء محكمة إسلامية في شمال مقديشو في أوائل عام ١٩٩٤، برئاسة الشيخ علي محمود، وأنشئت معها ميليشيا مسلحة لتوفير الحماية لها، ولتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، ونجحت هذه المحكمة بتوسيع نطاق عملها، بحيث شملت مساحة واسعة من شمال مقديشو، وحققت نجاحات ملموسة في مجال فرض الأمن والفصل في المنازعات.

وعقب ذلك، كان يتم إنشاء هذه المحاكم من خلال كل قبيلة على حدة، ويكون نشاطها ومجال عملها قاصراً على المناطق التي تقطنها القبيلة التي تتبعها، ويتولى مسؤولية التقاضي والفصل في المنازعات في هذه المحاكم رجال دين، أغلبهم من الأزهريين، وتستمد أحكامهم فاعليتها من استنادها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ومن القبول الطوعي لهذه الأحكام من جانب الأطراف المعنيين. ويتم تمويل أنشطة المحاكم من خلال مساهمات رجال الأعمال والأنشطة التجارية التي تقوم بها كل قبيلة، كما تردّد وقتذاك بأن هناك علاقات وثيقة بين المحاكم وجماعة الاتحاد الإسلامي الأصولية.

وقد اصطدمت المحاكم بطبيعة الحال بنفوذ قادة الفصائل، بسبب تناقضات المصالح، واتجه بعضهم، ولا سيما علي مهدي محمد الذي كان يتزعم جماعة المؤتمر الصومالي الموحد وقتذاك، نحو التحالف مع إثيوبيا للقضاء على جماعة الاتحاد الإسلامي والمحاكم الإسلامية في آن واحد معاً، بحجة أن جماعة الاتحاد كانت قد شنّت هجمات مسلحة داخل إثيوبيا.

لقد قامت القوات الإثيوبية بمهاجمة معسكرات الاتحاد الإسلامي في إقليم جيدو في آب/أغسطس ـ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، كما دعمت جهود علي مهدي محمد في صراعه مع المحكمة الشرعية في شمال مقديشو. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن إثيوبيا زوّدت علي مهدي محمد وقتذاك بحمولة ٦ شاحنات من الأسلحة والذخائر، وهو ما أتاح له

(١٠) عبد الرحمن يوسف، «محاكم الصومال الإسلامية.. سلطة تنفيذية»، إسلام أون لاين، ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٦، <http://www.islamonline.net>.

القضاء على الميليشيا التابعة للمحكمة وإنهاء أعمالها في تلك المناطق[١١].

ولكن على الرغم من الهزيمة التي لحقت بالمحكمة، إلا أن أدوارها القضائية والأمنية المهمة أعادت اليها الاعتبار بسرعة شديدة عقب ذلك، ولا سيما أن إنهاء دور المحكمة الشرعية في شمال مقديشو لم يعقبه نشوء مؤسسات قضائية بديلة، وإنما برزت حالة من الفراغ المؤسسي، ما دفع كل قبيلة إلى إنشاء محكمة شرعية لحل الخلافات وتسوية المنازعات التي تنشب في ما بين أبنائها، وتسبب في انتشار المحاكم الشرعية كمنظومة قضائية للتعويض عن حالة الفراغ السياسي والحكومي في العاصمة والمناطق الجنوبية، كما نفذت الميليشيات التابعة للمحاكم الإسلامية عمليات مشتركة لإرساء الأمن والنظام في العديد من المناطق، الأمر الذي أكسبها قدراً كبيراً من القبول والصدقية لدى قطاعات واسعة من المجتمع الصومالي.

## ٢ ـ مرحلة الاندماج مع حكومة صلاد حسن

كان توقيع اتفاق جيبوتي للمصالحة الوطنية في الصومال في عام ٢٠٠٠ بمثابة خطوة بالغة الأهمية في مسار تطور نظام المحاكم الإسلامية، لأن الرئيس الانتقالي الذي انُتخب بموجب هذا الاتفاق، عبد القاسم صلاد حسن، كان واحداً من الرعاة الرئيسيين لنظام المحاكم، وممن يرتبطون بعلاقات وثيقة مع أقطابه، كما تعاون الجانبان في قضايا الأمن والنظام في العاصمة مقديشو، ولا سيما خلال الفترة الأولى التي أعقبت وصول الحكومة الانتقالية الى العاصمة.

والتطور الأكثر أهمية عقب ذلك يتمثل في دمج ميليشيات المحاكم في قوات الحكومة الانتقالية، كما أن المحاكم الإسلامية ذاتها اندمجت في الجهاز القضائي الحكومي، وهو الأمر الذي لم يكن مرتبطاً بالضرورة بالرغبة في تحقيق وحدانية النظام القضائي، بقدر ما كان مرتبطاً بالضغوط العنيفة التي وقعت على حكومة صلاد حسن بعد هجمات ١١ ايلول/سبتمبر ٢٠٠١ في الولايات المتحدة، حيث اتهمت إدارة بوش المحاكم الإسلامية بأنها ترتبط بعلاقات بجماعة الاتحاد الإسلامي التي بدورها ترتبط بعلاقات تنظيمية مع تنظيم القاعدة، وهو ما دفع الحكومة الانتقالية وقتذاك الى إجراء مفاوضات مطولة مع عدد كبير من رؤساء المحاكم الإسلامية من أجل ضمهم إلى النظام القضائي الحكومي. وجرى على أثر ذلك ضم قضاة المحكمة الإسلامية إلى المحكمة العليا الصومالية كقضاة في مجال الأحوال الشخصية والأسرية، كما جرى ضم بعض أفراد الميليشيا التابعة لهذه المحكمة الى الجيش النظامي، والبعض الآخر الى جهاز الشرطة[١٢].

وكان من شأن هذه التطورات أن أنهت وجود المحاكم الإسلامية موقتاً، بحيث إنها لم تعد

---

(١١) انظر تقرير هيئة الخبراء بشأن الصومال المقدم عملاً بقرار مجلس الأمن ١٤٢٥ (٢٠٠٢) في: «رسالة مؤرخة ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار ٧٥١ (١٩٩٢) بشأن الصومال،» رقم الوثيقة (S/2003/223)، ص ٢٥ ـ ٣٠.

(١٢) علي حلني، «مليشيات المحاكم الإسلامية تنضم إلى قوات الحكومة الصومالية المؤقتة،» **الشرق الأوسط**، ٢٠٠٢/٧/٩.

قائمة بصورة مستقلة، بعدما اندمجت عضوياً في الجهاز القضائي والأمني والعسكري لحكومة صلاد حسن، ولا ينفي ذلك أن عملية دمج المحاكم الإسلامية في الجهاز القضائي الحكومي قد شهدت بعض الخلافات الحادة، كان أبرزها حينما اشترطت وزارة العدل الصومالية على قضاة المحاكم الإسلامية اجتياز اختبارات تأهيل لتولي الوظائف القضائية، بموجب قرار من البرلمان الانتقالي، وهو ما رفضه القضاة، واعتبروه مخالفاً للاتفاق المبرم مع الحكومة الانتقالية، وبدأوا بالفعل محاولات لإعادة نظام المحاكم الإسلامية من خارج المظلة الحكومية، إلا أن الحكومة سارعت عقب ذلك إلى تسوية هذه الأزمة(١٣).

ولكن التطورات السياسية التي شهدتها مقديشو بعد ذلك أدت لاحقاً إلى إعادة إحياء نظام المحاكم الإسلامية مجدداً(١٤)، إذ ازداد نفوذ الفصائل المناوئة لحكومة صلاد حسن، وتمكنت من الحصول على دعم إقليمي قوي، ولا سيما من إثيوبيا، كما قامت بتحريض القوى الدولية، ولا سيما الولايات المتحدة، ضد الحكومة الانتقالية، وهو ما أفضى إلى تحجيم سلطة هذه الحكومة، بحيث اقتصرت سلطتها على مناطق محدودة من العاصمة مقديشو، وتحولت إلى ما يشبه فصيل من الفصائل المتصارعة. وقد ازدادت حدة الوضع في مقديشو بعدما انتهت الولاية القانونية لحكومة صلاد حسن في آب/أغسطس ٢٠٠٣، من دون أن تحلّ محلها حكومة وطنية معترف بها، ولا سيما أن مفاوضات المصالحة الوطنية التي كانت جارية وقتذاك في نيروبي لم تكن قد أفلحت في الوصول إلى نتيجة حاسمة.

## ٣ ـ إنشاء المجلس الأعلى للمحاكم الشرعية

أدت الفوضى والصراع المسلح الذي اندلع في العاصمة مقديشو إلى دفع العديد من القيادات الشعبية من زعماء العشائر ورجال الأعمال والمواطنين في أوائل آذار/مارس ٢٠٠٤ إلى البحث في كيفية التعامل مع هذا الوضع الأمني المتدهور، وخلصوا من ذلك إلى أهمية إحياء نظام المحاكم الإسلامية. وقامت هذه القيادات الشعبية بالفعل بإقناع عدد كبير من علماء الدين بالعمل في هذه المحاكم، وجرى فوراً الإعلان عن تشكيل ٧ محاكم إسلامية في ٧ أحياء في العاصمة الصومالية، ثم وصل إجمالي عدد هذه المحاكم إلى ١٣ محكمة في مقديشو، وكان كل منها يمتلك ميليشيات مسلحة خاصة بها، بالإضافة إلى جهازها القضائي، وكانت الأغلبية العظمى منها تنتمي إلى قبيلة الهاوية، على الرغم من الطابع الديني وغير العشائري لها(١٥).

وفي ظل ظروف الفراغ السياسي والأمني في العاصمة مقديشو، ومع ازدياد عمليات الخطف والنهب التي تقوم بها الميليشيات القبلية المسلحة، أصبحت المحاكم الإسلامية هي الجهاز الوحيد المخوّل أعمال حفظ الأمن وفضّ المنازعات، واكتسبت المحاكم نفوذاً واسعاً

(١٣) علي حلني، «قضاة المحاكم الإسلامية يرفضون دخول امتحانات التأهل التي تجريها حكومة مقديشو،» **الشرق الأوسط**، ٥/٧/٢٠٠٢.

(١٤) علي حلني، «عودة المحاكم الإسلامية في الصومال،» **الشرق الأوسط**، ٧/٣/٢٠٠٤.

(١٥) يوسف، «محاكم الصومال الإسلامية.. سلطة تنفيذية».

وقبولاً متزايداً من جانب المواطنين الصوماليين، ولا سيما في العاصمة مقديشو، الأمر الذي شجع بعض قادة المحاكم، ولا سيما الشيخ شريف شيخ أحمد على التفكير في توحيد المحاكم الإسلامية المنتشرة في العاصمة.

وقد احتاج الأمر إلى مفاوضات طويلة بين الأطراف المعنية، حتى تم إنشاء «اتحاد المحاكم الإسلامية» في عام ٢٠٠٤، وانتخب الشيخ شريف شيخ أحمد رئيساً لهذا الاتحاد. وكان الغرض الرئيسي لإنشاء هذا الاتحاد هو التعويض عن الغياب الكامل للمؤسسات الحكومية، ولمواجهة الهيمنة الكاملة للفصائل المسلحة التي يقودها لوردات الحرب في العاصمة مقديشو، مع إعطاء الأولوية للتصدي لعصابات الجريمة التي تستفيد من حالة الفراغ الأمني لتنفيذ جرائمها المختلفة ضد المواطنين.

**كان إنشاء اتحاد المحاكم الإسلاميّة في العام ٢٠٠٤ لتعويض غياب المؤسسات الحكومية ومواجهة الهيمنة الكاملة للفصائل المسلحة.**

وعلى الرغم من أن مفاوضات نيروبي للمصالحة الوطنية الصومالية أسفرت عن الاتفاق على دستور انتقالي في آب/أغسطس ٢٠٠٤، وتشكيل برلمان انتقالي، ثم انتخاب رئيس انتقالي في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤، هو عبد الله يوسف أحمد، فإن ذلك لم يساعد قط على تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية في العاصمة مقديشو ومناطق جنوب البلاد، بل على العكس استمرت حالة الفراغ السياسي والأمني، الى درجة أن الحكومة والبرلمان لم يستطيعا الانتقال من نيروبي إلى الصومال إلا في شباط/فبراير من العام الحالي (٢٠٠٦)، أي عقب قرابة عامين ونصف العام من تشكيلها، ثم جاء انتقالهما ليس إلى العاصمة، وإنما إلى مدينة بيداوا، بسبب الظروف الأمنية في مقديشو، وهو وضع تسبب إجمالاً في منع الحكومة من القيام بسلطاتها، لافتقارها إلى الموارد المالية اللازمة، وأيضاً بسبب استمرار المماطلة من جانب لوردات الحرب الذين كان معظمهم وزراء في الحكومة الانتقالية.

هذا الوضع يعني في جوهره أن انتخاب الرئيس عبد الله يوسف، وتشكيل حكومة على محمد جيدي، لم يلغ الحاجة إلى المحاكم الإسلامية، بل على العكس أبرزت هذه المتغيرات أهمية وجود اتحاد المحاكم الإسلامية باعتباره عنصر التوازن الوحيد في مواجهة الفصائل المسلحة، إلا أن الاتحاد حرص من جانبه على تفادي الصدام مع زعماء الحرب، أو استفزازهم، مكتفياً بالتركيز على حفظ الأمن والنظام في المناطق غير الخاضعة لنفوذ قادة الفصائل، على رغم أن زعماء الحرب لم يكونوا مهتمين كثيراً بتحقيق الأمن في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقد أكدت تطورات ما بعد اتفاق نيروبي أهمية بقاء واستمرار المحاكم الشرعية، كمنظومة قضائية وأمنية، في ظل حالة الفراغ السياسي التي ظلت مستمرة في العاصمة ومناطق جنوب ووسط البلاد، بل إنها ساعدت، على العكس، على حدوث المزيد من التطورات في أنشطتها وتحركاتها، بصورة جعلت منها لاعباً رئيسياً على الساحة الصومالية. وقد استفادت المحاكم الشرعية في هذا الصدد من عاملين رئيسيين، هما:

أ ـ يتمثل في الإحباط الشعبي الواسع من استمرار حالة الفوضى والانقسام الناجمة عن هيمنة قادة الفصائل المسلحة وقيامهم بتعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، وإلحاق الشلل بأنشطة الحكومة الانتقالية. وقد أدى هذا الوضع إلى تأييد قطاعات واسعة من السكان في العاصمة ومناطق الجنوب والوسط لاتحاد المحاكم الشرعية، مع الرفض المتزايد لمواقف زعماء الفصائل المسلحة.

ب ـ حرص اتحاد المحاكم الشرعية الواضح على تفادي الإخفاقات التي وقع فيها تيار الإسلام السياسي الصومالي في فترات سابقة. ولم يكن اتحاد المحاكم الشرعية التعبير المؤسسي الأول لتيار الإسلام السياسي في الصومال[١٦]، وإنما يعود ظهور هذا التيار على الساحة السياسية الصومالية إلى عام ١٩٨٦، مع تشكيل ما كان يعرف بـ «الحركة الإسلامية الصومالية» التي تبنّت هدفاً يتمثل في الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتشكيل حكومة إسلامية في البلاد، إلا أن البروز الأكبر لتيار الإسلام السياسي في الصومال جاء مع ظهور جماعة الاتحاد الإسلامي منذ بداية التسعينيات. وتشير بعض التقارير إلى أن هذه الجماعة أقامت علاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة، وأن الجانبين تعاونا في تنفيذ عمليات ضد أهداف أمريكية في فترة التدخل الدولي في الصومال (١٩٩٢ ـ ١٩٩٤) وما بعدها، كما زعمت بعض المصادر أن الطرفين اشتركا بعد ذلك في عدة عمليات ضد أهداف دولية وإقليمية.

ويبدو مما سبق أن عدة سمات كانت قد شابت أداء جماعة الاتحاد الإسلامي، يأتي في مقدمتها تبنّيها أجندة خارجية موسعة، تتجاوز الإطار المحلي الصومالي، وتمتد تلك الأجندة للاشتباك مع قوى دولية (مثل الولايات المتحدة) وإقليمية (مثل إثيوبيا)، مع ضعف دورها في حركة التفاعلات الداخلية الصومالية، بل حتى عدم اعتبارها أيضاً لاعباً أساسياً في تلك التفاعلات. وكانت من نتيجة تلك السمات أن أدخلت الجماعة ذاتها في صراعات أكبر منها، ما أدى الى استنزافها، إذ تلقت ضربات عنيفة على أيدي القوات الإثيوبية التي هاجمت معسكرات الجماعة في إقليم جيدو في آب/أغسطس ـ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦، بسبب دعمها عمليات مسلحة قامت بها جماعات معارضة داخل إثيوبيا. وكانت الهجمات الإثيوبية ضد قوات الجماعة عنيفة الى درجة أنها قضت بصورة شبه كاملة على القدرة العسكرية للجماعة.

على العكس من ذلك، انطوى سلوك اتحاد المحاكم الشرعية، سواء بصورة متعمدة أو تلقائية، على تفادي الوقوع في هذه الأخطاء من خلال عنصرين رئيسيين:

(١) التركيز بالكامل على الأجندة الداخلية، بل على أولويات محددة فى هذه الأجندة أيضاً، تتمحور حول تحقيق الأمن والنظام، كما تفادى قادة المحاكم الإشارة في بادئ الأمر إلى أي رغبة في الوصول إلى السلطة. وظل هذا الحرص واضحاً حتى بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق واسعة في الجنوب والوسط.

(١٦) للاستزادة حول جماعات الإسلام السياسي في الصومال، انظر: International Crisis Group [ICG], «Somalia's Islamists,» *Africa Report*, no. 100 (December 2005), < http://www.crisisgroup.org >.

(٢) نفي أي علاقة مع تنظيم القاعدة أو مع جماعات إرهابية أخرى، وهي مسألة ظلت على الدوام محل اهتمام رئيسي للإدارة الأمريكية، علاوة على الحرص الشديد على منع استخدام الصومال كممر أو كملاذ آمن لأي جماعات إرهابية.

## ثالثاً: تحولات الصراع وموازين القوى

من الواضح أن نشوء اتحاد المحاكم الشرعية، ثم التطورات التي قامت بها لتوسيع نشاطها في العاصمة مقديشو، قد أثارت القلق لدى العديد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، ولا سيما في ظل الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة الى اتحاد المحاكم الشرعية بارتباطه بعلاقات مع تنظيم القاعدة، وبإيوائه بعض العناصر المتطرفة من أتباع هذا التنظيم، فضلاً عن اتهامه بالسعي لإقامة إمارة إسلامية في الصومال، على غرار تجربة طالبان في أفغانستان.

واتجهت الإدارة الأمريكية في هذا الصدد نحو تبنّي سياسة جديدة إزاء الصومال منذ أوائل عام ٢٠٠٦، تقوم على بناء تحالف مع بعض الفصائل المسلحة لبناء تكتل سياسي ـ ميليشوي لمواجهة النفوذ المتزايد لاتحاد المحاكم الشرعية، وذلك في إطار السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي. وجرى إسناد هذا الملف لوكالة الاستخبارات المركزية، ولا سيما مكتبها الإقليمي المسؤول عن مكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي، والموجود في جيبوتي، مع التنسيق مع الحكومة الإثيوبية، وإن ظلت الإدارة الأمريكية تنفي رسمياً تدخلها في الشؤون الداخلية الصومالية، أو تقديمها الدعم لأي فصيل أو جماعة صومالية، وإن كانت قد أعلنت في مرحلة لاحقة أنها على استعداد للتعاون مع أي جهة لمحاربة الإرهاب في الصومال، كما تشير بعض التقارير إلى أن مسؤولين أمريكيين سعوا لإقناع زعماء قبليين من قبيلة عير لوقف دعمها اتحاد المحاكم الشرعية، والتعاون مع الولايات المتحدة للقضاء عليه.

وكان أبرز تجليات هذه السياسة الأمريكية دعم عملية تأسيس ما يعرف بـ «تحالف إرساء السلام ومكافحة الإرهاب» في ١٨ شباط/فبراير من العام الحالي (٢٠٠٦). ويضم هذا «التحالف» في عضويته طائفة متنوعة من الشخصيات، من قادة الفصائل المسلحة ورجال الأعمال، وأبرزهم وزير الأمن محمد قنيري أفرح، ووزير التجارة موسى سودي يلحو، ورجل الأعمال البارز بشير راجي شيرار. وتشير بعض التقارير إلى أن نشأة هذا التحالف، ومشاركة بعض وزراء الحكومة الانتقالية فيه، كان عائداً إلى الخلاف الذي نشأ بشأن سبل التعاطي مع اتحاد المحاكم الإسلامية، إذ كان مؤسسو التحالف يعترضون على ما يعتبرونه «نهجاً مهادناً» من جانب رئيس الوزراء علي محمد جيدي إزاء المحاكم[١٧]. وقد تبنّى هذا التحالف أهدافاً تتمثل في التصدي للنفوذ الإسلامي الأصولي فى الصومال، ومنع إقامة إمارة إسلامية في الصومال، والتصدي لتسلل أعضاء من تنظيم القاعدة وحلفائهم المحليين إلى الصومال.

---

(١٧) عبدي يوسف، «صفقة الربح» الأمريكية ضد إسلاميي الصومال،» إسلام أون لاين، ٥ حزيران/يونيو ٢٠٠٦، < http://www.islamonline.net >.

وفي إطار هذه الأهداف، بدأت ميليشيات «التحالف» بالفعل بالقبض على من وصفتهم بـ «الإرهابيين الأجانب التابعين لتنظيم القاعدة»، ممن يُؤويهم اتحاد المحاكم الإسلامية، وتسليم الكثيرين منهم الى الولايات المتحدة من خلال مطارين يملكهما قادة التحالف في شمال وجنوب مقديشو. ويشير محمد قنيري أفرح، أحد قادة التحالف، الى أن الولايات المتحدة هي التي طلبت من التحالف القبض على هؤلاء الأجانب، مقابل أن تضغط إدارة بوش على إثيوبيا لمنعها من التدخل في الشؤون الصومالية(١٨).

وكانت هذه الممارسات سبباً رئيسياً للصراع المسلح الذي نشب بين اتحاد المحاكم الشرعية وتحالف إرساء السلم ومكافحة الإرهاب، إذ رفض اتحاد المحاكم السكوت في مواجهة الإجراءات العدائية من جانب قادة التحالف، واتهمهم بالتورط المباشر في عمليات اغتيال وتسليم إسلاميين إلى الولايات المتحدة وإثيوبيا، وبأنهم تلقوا أموالاً طائلة من الاستخبارات الأمريكية بهدف القضاء على المحاكم الإسلامية، فضلاً عن الردّ على الاتهامات الموجهة الى اتحاد المحاكم بدعم الإرهاب بأن قادة الفصائل هم الإرهابيون الحقيقيون لقيامهم بقتل وتشريد آلاف الصوماليين طوال فترة الحرب الأهلية، ولتعطيلهم جميع جهود التسوية والمصالحة الوطنية في البلاد.

وفي الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين، تمكن اتحاد المحاكم الشرعية خلال هذه الاشتباكات من تحقيق انتصارات سريعة ومفاجئة ضد ميليشيات التحالف، وتمكن من فرض سيطرته على العاصمة مقديشو، عقب ٨ معارك رئيسية بين الجانبين، ثم تمكن بعد ذلك من السيطرة على مدينة جوهر التي تحصن فيها قادة التحالف، وشرعوا بعد ذلك في فرض سيطرتهم على المزيد من المدن والمناطق الواقعة في جنوب ووسط البلاد، ولكن مع تفادي الصدام مع الحكومة الانتقالية.

وليس هناك من شك في أن هذا الصعود المفاجئ لاتحاد المحاكم الشرعية، ونجاحه في تحقيق انتصارات متوالية على خصومه من تحالف الأمن ومكافحة الإرهاب يعود إلى تضافر مجموعة من العوامل التي ساعدت ميليشيات الاتحاد في صراعها مع خصومها، وهي تتمثل في: التفوق العددي، والتنظيم الدقيق، والتعاطف الشعبي.

ولا يعود التفوق العددي لميليشيات المحاكم الشرعية إلى تمتعها بدعم عشائري قوي فقط، وإنما يعود في الأساس إلى نجاحها في حشد وتعبئة أعداد كبيرة من الصوماليين لمساعدتها في صراعاتها ضد خصومها، ما أتاح للاتحاد امتلاك قوة فعلية تزيد بكثير على عناصر القوة الحقيقية التي يملكها، إذ تشير بعض المصادر إلى أن قوة ميليشيات اتحاد المحاكم كانت تقدر بحوالى خمسة آلاف مقاتل نظامي، إلا أن هذه القوة كانت تتعزز في ظروف الصراع بأعداد كبيرة من المتدينين المتطوعين الذين يقاتلون إلى جانب ميليشيات المحاكم، كما أن هناك أعداداً ضخمة من المواطنين المتعاطفين مع الاتحاد ممن كانوا يساهمون فى دعم

(١٨) المصدر نفسه.

أنشطة المحاكم، سواء في مجال حفظ الأمن والنظام، أو في الصراعات المسلحة التي كان الاتحاد طرفاً فيها. وكان يجري تنسيق أعمال تلك العناصر كافة بدقة شديدة بدت واضحة في الانضباط الشديد الذي ميّز أعمال وأنشطة ميليشيات المحاكم الشرعية في معاركها مع ميليشيات التحالف.

أما التعاطف الشعبي مع المحاكم الشرعية، فهو لم يكن عائداً فقط إلى جاذبية المرجعية والشعارات والسلوك، وإنما كان عائداً إلى جانب ذلك إلى كراهية قطاعات واسعة من المجتمع الصومالي، في جنوب ووسط البلاد، لخصوم المحاكم، سواء لتحالف السلم ومكافحة الإرهاب، أو لمن يساندهم ويدعمهم من الخارج، ولا سيما الولايات المتحدة. إن الكثيرين من قادة التحالف هم من قادة الفصائل المسلحة التي أذاقت الشعب الصومالي الأمرّين على مدى فترة طويلة من الزمن، كما أن الولايات المتحدة تعاني بدورها كراهية قطاعات واسعة من الشعب الصومالي لها، بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها بحق هذا الشعب أثناء فترة التدخل (١٩٩٢ ـ ١٩٩٤)، وأيضاً بسبب سياستها المتعلقة بالقضايا العربية والإسلامية في فلسطين والعراق وغيرها.

إن علاقات التعاون التي نسجتها الولايات المتحدة مع قادة تحالف الأمن ومكافحة الإرهاب كانت واحدة من الأخطاء الفادحة التي شابت التعامل الأمريكي مع المسألة الصومالية، فالولايات المتحدة تعاني سوء سمعتها في الصومال، ما يجعل أي تدخل من جانبها في الشؤون الصومالية أمراً غير مرغوب فيه من جانب قطاعات واسعة من الشعب الصومالي. ثم زادت الولايات المتحدة على ذلك بأنها تحالفت مع عناصر مكروهة من هذا الشعب، ما جعل الأمر أشبه بـ «تحالف المكروهين»، وهو أمر كان مصيره الفشل المحتوم بطبيعة الحال.

## رابعاً: سيناريوهات المستقبل

تمثل التطورات السالفة الذكر تحولاً استراتيجياً في مسار الصراع الصومالي، سواء على صعيد موازين القوى في ما بين أطراف هذا الصراع، أو على صعيد ما يترتب على هذه التطورات من انعكاسات على المستقبل السياسي للصومال، ولا سيما من حيث إمكانية إنهاء حالة الانهيار والفراغ السياسي التي استمرت طَوال ١٥ عاماً في ذلك البلد.

ويقف الصومال، في ظل هذه التطورات، على أعتاب مرحلة جديدة من تطوره السياسي، ولكن ملامح هذه المرحلة ليست محددة بوضوح، ولا يبدو أن لها مساراً واضحاً، وإنما هناك سيناريوهات مختلفة، يتوقف نفاذ أي منها على العديد من المتغيرات الداخلية والخارجية المتعلقة بالصومال. ومع أن تركيب وتحليل التداخل في ما بين هذه المتغيرات ربما يفضي إلى بروز العديد من الاحتمالات المستقبلية للصومال، فإنه من الضروري هنا اختزال وتكثيف عملية التفاعل بين هذه المتغيرات، اعتماداً على محورية المتغيرات الداخلية، باعتبارها المحدد الرئيسي لمسار التطور الداخلي في الصومال، بغضّ النظر عن كثافة التدخلات الخارجية في المسألة الصومالية، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة.

ومن هذا المنظور، فإن سيناريوهات المستقبل الصومالي تتحدد الآن في الأساس في ضوء مسار العلاقات بين الحكومة الانتقالية واتحاد المحاكم الشرعية، باعتبارهما الطرفين الرئيسيين في حركة التفاعلات الداخلية في الصومال، وهو ما يعني في واقع الأمر أن هناك سيناريوهين رئيسيين في هذا الصدد، على النحو التالي:

## ١ ـ سيناريو الحوار

المقصود هنا بطبيعة الحال هو الحوار بين الحكومة الانتقالية واتحاد المحاكم الشرعية. وتنبع أهمية هذا السيناريو من أنه ربما يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في الصومال، بعدما أزيح نفوذ قادة الفصائل المسلحة من الساحة الصومالية. إن الاندماج بين الحكومة الانتقالية التي تتمتع بالشرعية المستمدة من ترتيبات اتفاق نيروبي للمصالحة الوطنية لعام ٢٠٠٤، وقوة اتحاد المحاكم الشرعية، باعتباره قوة سياسية صاعدة ومستندة إلى تأييد شعبي واسع النطاق، يمكن أن ينهي حالة الشلل التي عانتها الحكومة منذ تشكيلها على مدى ١٨ شهراً، بما يتيح لها فرض سلطتها وتنفيذ برنامجها المتعلق بنزع الأسلحة وإعادة بناء مؤسسات الحكومة وغير ذلك.

وكانت إرهاصات هذا الحوار قد بدأت عقب سيطرة اتحاد المحاكم على العاصمة مقديشو، وأجريت بالفعل جولة أولى من الحوار في الحادي عشر من حزيران/يونيو ٢٠٠٦، وكانت عبارة عن تعارف واستطلاع مبدئي لمواقف الجانبين من القضايا الرئيسية المثارة. وكان المأمول أن يتسع الحوار بعد ذلك ليشمل قيادات شعبية أخرى من زعماء العشائر ورجال الدين وغيرهم، بحيث يمكن من خلال ذلك التباحث بشأن إمكانات توسيع قاعدة الحكم وصياغة برنامج وطني موحد تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية في مناطق وسط وجنوب البلاد.

ولكن هذا الحوار سرعان ما انتكس بسبب رفض قادة اتحاد المحاكم إقدام الحكومة على مطالبة البرلمان بالموافقة على تشريع يسمح باستقدام قوات أجنبية لحفظ السلام إلى الصومال، لمساعدة الحكومة في أداء مهامها، وهي المسألة التي كان الاتحاد يرفضها بكل قوة، باعتبار أن نشر مثل هذه القوات الأجنبية يمكن أن يعقّد الأوضاع في الصومال، ولا يساعد على حل وتسوية المشكلات القائمة، وهو ما تسبب بالتالي في وقف الحوار، بل أيضاً في تسريع كل جانب خطواته الرامية الى تعزيز أوضاعه على الأرض، إذ كانت تلك هي الملابسات التي أقدم فيها قادة المحاكم على دخول مدينة جوهر والتوجه نحو السيطرة على المزيد من المدن والمناطق في جنوب ووسط البلاد، في ما كان يبدو بمثابة محاولة لفرض أمر واقع جديد أمام الحكومة.

وقد أعيد مجدداً إحياء فكرة الحوار بين الحكومة والمحاكم من خلال مبادرات خارجية، كان أبرزها المبادرة اليمنية التي قبلها الجانبان، إلا أن طرح فكرة الحوار جاء بعدما اتسعت هوة المسافة بين الجانبين، عقب صدور قانون من البرلمان يقضي باستقدام قوات أجنبية لحفظ السلام، وهو ما يبدو أن المحاكم اعتبرته أمراً موجهاً ضدها بشكل خاص، ورغبة من جانب الحكومة وأطراف دولية وإقليمية أخرى لمنعها من توسيع نطاق نفوذها في البلاد.

وعلى أية حال، فإن هناك العديد من القيود التي يواجهها سيناريو الحوار بين الحكومة والمحاكم، ويأتي في مقدمتها التباعد بين الجانبين، على مستوى المرجعية والموقف السياسي، وهو ما قد يحول دون الاتفاق على مشاركة المحاكم في الحكم، بل الحيلولة أيضاً دون الاتفاق حتى على برنامج سياسي مشترك بين الجانبين. وفي الوقت نفسه، هناك على ما يبدو أزمة ثقة متبادلة بين الجانبين، نابعة من خشية الحكومة من أن تسعى المحاكم إلى مدّ سيطرتها على المزيد من المدن والمناطق، بما في ذلك العاصمة الموقتة بيداوا التي يتمركز فيها الرئيس وحكومته الانتقالية. وأخيراً، هناك امتعاض غير معلن من جانب قوى دولية وإقليمية للحوار بين الحكومة والمحاكم، خوفاً من إمكانية مشاركة المحاكم في الحكم، أو حتى إمكانية انفرادها بالحكم في الصومال، مع ما قد يترتب على ذلك من مخاطر وتهديدات من منظور تلك القوى.

## ٢ ـ سيناريو المواجهة

يقوم سيناريو المواجهة بدوره على إمكانية نشوب صدام مسلح بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الشرعية. ويمكن أن يجيء هذا الصدام إما نتيجة فشل الجانبين في الاتفاق بشأن القضايا المثارة بينهما، أو نتيجة ضغوط من جانب قوى دولية وإقليمية على الحكومة لتبنّي موقف عدائي ضد المحاكم، أو نتيجة هذين العاملين معاً. ويستمد هذا السيناريو جانباً رئيسياً من قوته مما يبدو من إصرار قوى دولية وإقليمية على الدفع في اتجاهه، اعتقاداً منها بأن خيار المواجهة وحده هو الذي قد يكفل القضاء على اتحاد المحاكم الشرعية ومنعه من الوصول إلى السلطة، أو المشاركة فيها، أو حتى البقاء لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية الصومالية.

وعلى الرغم من أن الحكومة الانتقالية تعاني الضعف النسبي في ميزان القوى في مواجهة ميليشيات المحاكم الشرعية، فإنها يمكن أن تستمد قدراً متزايداً من القوة، إما من خلال العمل على بناء تكتل عشائري يضم خصوم المحاكم ومناوئيها كافة، بما في ذلك إعادة إحياء تحالف السلم ومكافحة الإرهاب، أو من خلال الاستقواء بقوات حفظ السلام الأجنبية التي يمكن أن تبدأ الانتشار بالفعل في الصومال عقب موافقة البرلمان الصومالي على ذلك، أو حتى من خلال اتجاه الحكومة نحو طلب الدعم من جانب قوى إقليمية ودولية لمساندتها في مواجهة المحاكم.

واللافت للانتباه في هذا السياق أن نشر قوات حفظ سلام أجنبية في الصومال، في ظل رفض ذلك من جانب المحاكم الشرعية، سوف يجعل من تلك القوات طرفاً في الصراع، ما يخرج بها أصلاً عن الأهداف والمهام المنوطة بها. وربما تجد تلك القوات نفسها مستهدفة من جانب ميليشيات المحاكم، ما لم يتم حل الخلافات القائمة بين الحكومة والمحاكم بشأن هذه المسألة قبل بدء نشر تلك القوات. وسوف يؤدي استمرار تباعد المواقف بشأن هذه المسألة إلى توسيع نطاق الصراع بين الجانبين، بصورة ربما تفوق المواجهات الدامية التي نشبت خلال فترة التدخل الدولي في التسعينيات.

وفي مثل هذا السيناريو، فإن الصدام المسلح بين الحكومة والمحاكم يمكن أن يكون مكلفاً وواسع النطاق بدرجة أكبر بكثير من جولات الصراع التي نشبت بين المحاكم وتحالف مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى أن مثل هذا الصدام سوف يشهد استقطاباً ضخماً من جانب أطراف محلية وإقليمية ودولية واسعة. وسوف يتكبد الشعب الصومالي البائس مزيداً من الخسائر البشرية والمادية، من جراء هذا الصراع في حالة نشوبه، بصورة ربما تزيد على الكثير من جولات الصراع التي شهدها على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ومن غير الواضح ما هي نتيجة هذا الصراع، أو الطرف الذي يمكن أن يخرج منه منتصراً، فإذا انتصرت المحاكم الشرعية، فإنها تكون بذلك قد انفردت بالسلطة. ويمثل ذلك حتماً انتكاسة ضخمة للقوى الدولية والإقليمية التي تكون قد غذّت هذا الصراع، وربما تؤدي المواقف العدائية لتلك القوى إلى تمكين العناصر الأكثر تطرفاً في اتحاد المحاكم من الترويج لمبادئها ومواقفها، مع ترجمة ذلك الى مواقف عنيفة ضد تلك القوى في المستقبل، وهو ما قد يحمل في طياته بقوة مخاطر تكرار النموذج الطالباني، ما يعني أن أولئك الذين يرغبون في منع تطبيق هذا النموذج في الصومال سوف يكونوا هم الذين تسببوا في حدوثه بالفعل.

أما إذا انتصرت الحكومة الانتقالية، فإنها لن تخرج من هذا الصراع أكثر قوة مما كانت عليه من قبل، بل على العكس سوف تكون قد خسرت سياسياً، لأنها استقوت بالخارج في مواجهة قوى الداخل، كما تكون قد تسببت في وقوع خسائر بشرية ومادية ضخمة، فضلاً عن أنها سوف تكون أسيرة لمصالح القوى الدولية والإقليمية التي ساندتها في ذلك الصراع، ناهيك بفقدان فترة ثمينة من الزمن في هذا الصراع، بينما كان من الأجدى استثمار ذلك في حشد الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار والأمن وإعادة بناء الدولة الصومالية.

يشير ما سبق إلى أن خيار المواجهة والصدام المسلح ليس في صالح أي من الأطراف المعنية، ناهيك قبل ذلك بأنه ليس في صالح الشعب الصومالي البائس. والأجدى من ذلك هو التركيز على إنجاح الحوار بين الحكومة واتحاد المحاكم، باعتباره الخيار الأوحد لتفادي احتمالات الصراع بين الجانبين، ولتحقيق الاستقرار والسلام في ربوع الصومال، إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب وعياً شديداً من جانب الصوماليين بتعقيدات مثل هذا النوع من الحوار، ولا سيما أنه يجري بين أطراف متباينة في مواقفها ومرجعياتها السياسية، كما أن هناك حاجة ملحة من جانب الصوماليين الى تفويت الفرصة على أي محاولات قد تقوم بها قوى دولية وإقليمية لتخريب هذا الحوار، من أجل الدفع نحو المواجهة بين الجانبين □